



Versie: 1.0

Datum: 31 maart 2026

Statutaire naam: GrowPilot B.V.

Handelsnaam: GrowPilot

KVK: 99958554

Vestigingsnummer: 000064995739

RSIN: 869204257

Vestigingsadres:

Muldersweg 11

5941 MX Velden

Nederland

Postadres:

Ambachtsring 10 A

1969 NH Heemskerk

Nederland

Website: www.grow-pilot.nl

E-mail: info@grow-pilot.nl

Algemene Voorwaarden GrowPilot B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van **GrowPilot B.V.** en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de klant en GrowPilot B.V.

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:
2. **Account:** de combinatie van een gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere authenticatiemiddelen waarmee toegang wordt verkregen tot het Platform.
3. **Afnemer:** de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met GrowPilot een Overeenkomst heeft gesloten of daartoe een aanvraag doet.
4. **Algemene Voorwaarden:** deze algemene voorwaarden van GrowPilot.
5. **API:** een application programming interface of andere technische koppeling waarmee gegevens tussen het Platform en een systeem van de Afnemer of een derde worden uitgewisseld.
6. **Bedrijfsdata:** alle niet-persoonsgebonden gegevens die door of namens de Afnemer in het Platform worden ingevoerd, gegenereerd, opgeslagen of anderszins verwerkt in het kader van het gebruik van de Diensten.
7. **Diensten:** alle door GrowPilot op grond van de Overeenkomst aan de Afnemer geleverde of te leveren diensten, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van het Platform, onboarding, support, koppelingen, analyses, rapportages en eventuele aanvullende werkzaamheden.
8. **Documentatie:** de door GrowPilot aan de Afnemer ter beschikking gestelde handleidingen, instructies, beschrijvingen en overige documentatie met betrekking tot het Platform en de Diensten.
9. **Eindgebruiker:** de natuurlijke persoon die door of namens de Afnemer is geautoriseerd om gebruik te maken van het Platform.
10. **Externe Koppeling:** iedere koppeling tussen het Platform en software, databronnen, API's, apparatuur of systemen van de Afnemer of van derden.
11. **GrowPilot:** GrowPilot B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 99958554.
12. **Intellectuele Eigendomsrechten:** alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, domeinnamen, modelrechten, octrooirechten, naburige rechten en knowhow.
13. **Klantdata:** alle gegevens, waaronder persoonsgegevens en Bedrijfsdata, die door of namens de Afnemer via het Platform aan GrowPilot ter beschikking worden gesteld of binnen het Platform worden verwerkt.
14. **Licentie:** het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht van de Afnemer om het Platform gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken overeenkomstig de Overeenkomst.
15. **Maatwerk:** door GrowPilot op verzoek van de Afnemer ontwikkelde of aangepaste functionaliteiten, koppelingen, configuraties, rapportages of andere werkzaamheden die buiten de standaard Diensten vallen.
16. **Module:** een afzonderlijke functionaliteit, uitbreiding, add-on of onderdeel van het Platform waarvoor een afzonderlijke vergoeding kan gelden.
17. **Offerte:** ieder aanbod, voorstel of prijsopgave van GrowPilot, ongeacht de vorm waarin deze is gedaan.
18. **Overeenkomst:** iedere overeenkomst tussen GrowPilot en de Afnemer, waaronder iedere Offerte, opdrachtbevestiging, order form, abonnementsafspraken, Pilot, aanvullende opdracht en iedere wijziging of aanvulling daarop, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
19. **Persoonsgegevens:** alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in de toepasselijke privacywetgeving.

20. **Pilot:** een tijdelijke, beperkte of testmatige terbeschikkingstelling van het Platform of onderdelen daarvan, al dan niet tegen gereduceerd tarief of kosteloos.
21. **Platform:** het door GrowPilot aangeboden softwareplatform dat als software-as-a-service beschikbaar wordt gesteld aan de Afnemer.
22. **Schriftelijk:** per brief, per e-mail, via het Platform of anderszins langs elektronische weg, mits de identiteit van de afzender en de inhoud van de communicatie voldoende vaststaan.
23. **Support:** de door GrowPilot geboden ondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van het Platform.
24. **Vergoeding:** alle door de Afnemer aan GrowPilot verschuldigde bedragen op grond van de Overeenkomst, waaronder abonnementskosten, setup-fees, vergoedingen voor Modules, Maatwerk, support en overige aanvullende diensten.
25. **Vertrouwelijke Informatie:** alle informatie die door een Partij aan de andere Partij wordt verstrekt en waarvan de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsinformatie, technische informatie, commerciële informatie, klantinformatie, broncode, documentatie en niet-openbare gegevens over het Platform of de bedrijfsvoering.
26. **Werkdag:** maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen in Nederland.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en rangorde

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van GrowPilot, iedere Offerte, iedere Overeenkomst en iedere rechtsverhouding tussen GrowPilot en de Afnemer die verband houdt met de door GrowPilot aangeboden of geleverde Diensten.
2. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door GrowPilot zijn aanvaard.
4. Indien meerdere documenten op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing zijn, geldt bij onderlinge strijdigheid de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document prevaleert boven het later genoemde document:
 - de Schriftelijk door GrowPilot geaccepteerde Offerte of het order form;
 - eventuele Schriftelijk overeengekomen aanvullende afspraken of bijlagen;
 - deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle offertes en andere aanbiedingen van GrowPilot zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld.
2. Tenzij anders vermeld, heeft een Offerte een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na de datum van verzending.
3. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen, programmeerfouten of omissies in een Offerte, aanbieding, communicatie of publicatie van GrowPilot binden GrowPilot niet.
4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
 - de Afnemer een Offerte of ander aanbod van GrowPilot aanvaardt;
 - GrowPilot een opdracht van de Afnemer Schriftelijk bevestigt;
 - de Afnemer een Account aanmaakt of het Platform feitelijk in gebruik neemt; of
 - GrowPilot op verzoek van de Afnemer aanvangt met de uitvoering van de Diensten.
5. Indien de aanvaarding door de Afnemer afwijkt van het aanbod van GrowPilot, komt de Overeenkomst slechts tot stand indien GrowPilot die afwijking Schriftelijk heeft aanvaard.

6. GrowPilot is niet verplicht een opdracht of aanvraag van de Afnemer te accepteren en kan een aanvraag of opdracht zonder opgave van redenen weigeren.
7. Elektronische communicatie, elektronische acceptatie en elektronische vastlegging gelden tussen Partijen als bewijs van de totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 - Beschrijving van de dienstverlening

1. GrowPilot levert een software-as-a-service platform gericht op operationele sturing binnen de glastuinbouw, waaronder begrepen het inzichtelijk maken van processen, snelheid, kwaliteit, uitvoering op de werkvloer en daarmee samenhangende analyses, signaleringen en rapportages.
2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, worden de Diensten geleverd als standaarddienst op abonnementsbasis en niet als resultaatsovereenkomst.
3. GrowPilot functioneert als beslissingsondersteunend systeem. GrowPilot vervangt niet de eigen bedrijfsvoering, het management, de operationele aansturing of het oordeel van de Afnemer, diens medewerkers of andere betrokkenen.
4. De Afnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de door GrowPilot verstrekte informatie, analyses, signaleringen, scores, rapportages of andere output wordt geïnterpreteerd en toegepast binnen de eigen onderneming.
5. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, omvatten de Diensten niet:
 - het nemen van operationele of personele beslissingen namens de Afnemer;
 - het geven van juridisch, fiscaal, arbeidsrechtelijk of bedrijfskundig advies;
 - het controleren van de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van gegevens die door of namens de Afnemer of door derden worden aangeleverd; of
 - het leveren van Maatwerk, migraties, consultancy, trainingen op locatie of andere niet uitdrukkelijk overeengekomen aanvullende werkzaamheden.
6. Wijzigingen van het Platform en de Diensten worden nader geregeld in Artikel 10 en Artikel 31.

Artikel 5 - Implementatie, onboarding en koppelingen

1. Indien tussen Partijen overeengekomen, verricht GrowPilot werkzaamheden in verband met implementatie, inrichting, onboarding, configuratie, datamigratie, training of het realiseren van Externe Koppelingen.
2. GrowPilot is gerechtigd voor implementatie, onboarding, koppelingen en andere eenmalige werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding, waaronder een setup-fee, in rekening te brengen.
3. Termijnen voor implementatie, oplevering, inrichting of activering zijn steeds indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De Afnemer zal tijdig alle medewerking, informatie, toegangen, technische specificaties en contactpersonen beschikbaar stellen die redelijkerwijs nodig zijn voor een correcte uitvoering van de implementatie of koppeling.
5. GrowPilot is gerechtigd de uitvoering van implementatie- of koppelingswerkzaamheden op te schorten indien de Afnemer niet tijdig de vereiste medewerking verleent of indien door of namens de Afnemer onjuiste, onvolledige of niet bruikbare informatie wordt verstrekt.
6. GrowPilot is voor de werking van Externe Koppelingen mede afhankelijk van systemen, software, databronnen, infrastructuur en medewerking van derden. GrowPilot staat niet in voor de blijvende beschikbaarheid, compatibiliteit, juistheid of ononderbroken werking van systemen of diensten van derden.
7. Indien een Externe Koppeling geheel of gedeeltelijk niet functioneert als gevolg van wijzigingen, storingen, beperkingen of beëindiging aan de zijde van een derde, is GrowPilot gerechtigd de betreffende koppeling tijdelijk op te schorten, aan te passen of te beëindigen zonder daardoor schadeplichtig te worden.

8. GrowPilot is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, volledigheid of kwaliteit van gegevens die via een Externe Koppeling of anderszins door de Afnemer of derden worden aangeleverd.
9. Indien voor een Externe Koppeling aanvullende voorwaarden van een derde van toepassing zijn, is de Afnemer zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan.
10. Werkzaamheden die buiten de overeengekomen implementatie of standaard onboarding vallen, worden door GrowPilot uitsluitend verricht indien en voor zover Partijen daarover aanvullende afspraken maken.

Artikel 6 - Pilot, trial en bèta-functionaliteiten

1. GrowPilot kan de Afnemer toegang verlenen tot een Pilot, trial, bèta-functionaliteit of andere testversie van het Platform of onderdelen daarvan.
2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geldt een Pilot of trial uitsluitend voor de overeengekomen duur en omvang en uitsluitend voor evaluatie- en testdoeleinden binnen de eigen organisatie van de Afnemer.
3. GrowPilot is gerechtigd de omvang, functionaliteit, beschikbaarheid of duur van een Pilot, trial of bèta-functionaliteit op ieder moment te beperken, aan te passen of te beëindigen.
4. Een Pilot, trial of bèta-functionaliteit kan fouten, beperkingen, storingen of onvolkomenheden bevatten en wordt ter beschikking gesteld op basis van best effort en "as is".
5. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geeft GrowPilot ten aanzien van een Pilot, trial of bèta-functionaliteit geen garanties met betrekking tot beschikbaarheid, continuïteit, geschiktheid, prestaties, foutloosheid of ondersteuning.
6. GrowPilot is niet gehouden om een Pilot, trial of bèta-functionaliteit om te zetten naar een betaalde of reguliere dienst, noch om functionaliteiten uit een Pilot, trial of bèta-functionaliteit in de standaarddienstverlening op te nemen.
7. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op een Pilot, trial of bèta-functionaliteit, tenzij uit de aard van de bepaling of uitdrukkelijk Schriftelijk anders volgt.

Artikel 7 - Toegang tot en gebruik van het platform

1. GrowPilot verleent de Afnemer voor de duur van de Overeenkomst een beperkte Licentie om het Platform te gebruiken overeenkomstig de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
2. De Licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar en geldt uitsluitend voor gebruik binnen de eigen organisatie van de Afnemer.
3. De Afnemer mag het Platform uitsluitend gebruiken voor het beoogde zakelijke doel en in overeenstemming met de Documentatie, instructies van GrowPilot en toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, omvat de Licentie uitsluitend het recht op gebruik van het Platform op afstand als software-as-a-service en geen recht op afgifte van broncode, installatiebestanden of lokale kopieën van de software.
5. GrowPilot is gerechtigd technische of organisatorische maatregelen te treffen ter bescherming van het Platform, de Diensten, de systemen van GrowPilot of derden en de daarop verwerkte gegevens.
6. Indien GrowPilot constateert of redelijkerwijs vermoedt dat het gebruik van het Platform in strijd is met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving, is GrowPilot gerechtigd het gebruik te beperken, op te schorten of aanvullende voorwaarden aan het gebruik te verbinden.
7. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Afnemer zijn verleend, zijn voorbehouden aan GrowPilot.

Artikel 8 - Gebruiksregels en verboden gebruik

1. Het is de Afnemer en diens Eindgebruikers niet toegestaan het Platform of de Diensten te gebruiken op een wijze die onrechtmatig is, in strijd is met de Overeenkomst of de goede werking en beveiliging van het Platform kan schaden.
2. Het is de Afnemer en diens Eindgebruikers in ieder geval niet toegestaan:
 - het Platform, de software, de broncode, de opbouw, de user interface, algoritmen, modellen of andere onderdelen van GrowPilot te kopiëren, reproduceren, reverse engineeren, decompileren, ontleden of na te bouwen, tenzij dwingend recht dit uitdrukkelijk toestaat;
 - beveiligingen, toegangsbeperkingen of technische maatregelen van GrowPilot of haar toeleveranciers te omzeilen, te doorbreken of te frustreren;
 - het Platform te gebruiken voor het verzenden, opslaan of verwerken van onrechtmatige, misleidende, schadelijke, inbreukmakende, discriminerende, beledigende of anderszins ontoelaatbare informatie;
 - het Platform te gebruiken op een wijze die leidt of kan leiden tot overbelasting, verstoring, aantasting of verminderde beschikbaarheid van het Platform of daarmee verbonden systemen;
 - geautomatiseerd, excessief of oneigenlijk gebruik te maken van het Platform, daaronder mede begrepen scraping, bulk-extractie, misbruik van API's of ander gebruik dat naar het oordeel van GrowPilot niet past binnen normaal en overeengekomen gebruik;
 - het Platform te gebruiken voor het ontwikkelen, trainen, ondersteunen of verbeteren van een product of dienst die concurreert met GrowPilot;
 - inloggegevens, accounts of toegang tot het Platform ter beschikking te stellen aan derden buiten de eigen organisatie van de Afnemer, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen; of
 - handelingen te verrichten waardoor GrowPilot, haar toeleveranciers of andere klanten schade kunnen lijden of aan wettelijke risico's worden blootgesteld.
3. Indien GrowPilot constateert dat sprake is van verboden gebruik, is GrowPilot gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om de overtreding te beëindigen en herhaling te voorkomen, waaronder tijdelijke blokkering van toegang of verwijdering van bepaalde gegevens.

Artikel 9 - Accounts, rollen en beveiliging door de klant

1. Voor het gebruik van het Platform kan GrowPilot aan de Afnemer één of meer Accounts ter beschikking stellen of de Afnemer in staat stellen deze zelf aan te maken en te beheren.
2. De Afnemer is verantwoordelijk voor het beheer van Accounts, rechten, rollen en autorisaties binnen de eigen organisatie.
3. De Afnemer staat ervoor in dat uitsluitend bevoegde Eindgebruikers toegang verkrijgen tot het Platform en dat toegekende rechten aansluiten bij hun functie en gebruiksdoel.
4. Een Account is persoonlijk, tenzij uit de aard van het Account of uitdrukkelijk Schriftelijk anders volgt. De Afnemer en diens Eindgebruikers zullen inloggegevens strikt vertrouwelijk behandelen en niet delen met onbevoegden.
5. De Afnemer is verantwoordelijk voor alle handelingen die via diens Accounts of onder diens verantwoordelijkheid aangemaakte Accounts plaatsvinden.
6. De Afnemer zal passende beveiligingsmaatregelen treffen binnen de eigen organisatie, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van sterke wachtwoorden, zorgvuldige toegangscontrole, tijdige intrekking van autorisaties en adequate beveiliging van eigen systemen en apparaten.
7. Indien de Afnemer weet of redelijkerwijs vermoedt dat een Account, wachtwoord of ander authenticatiemiddel verloren is geraakt, onbevoegd is gebruikt of anderszins is gecompromitteerd, zal de Afnemer onverwijld alle redelijke maatregelen nemen om verdere onbevoegde toegang te voorkomen en GrowPilot daarvan direct op de hoogte stellen.

8. GrowPilot mag ervan uitgaan dat eenieder die zich met de juiste inloggegevens toegang verschaft tot het Platform, daartoe bevoegd is namens de Afnemer, behoudens voor zover de Afnemer GrowPilot tijdig heeft geïnformeerd over misbruik of onbevoegd gebruik.

Artikel 10 - Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen van het platform

1. GrowPilot zal zich inspannen het Platform gedurende de looptijd van de Overeenkomst beschikbaar te houden, maar geeft, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geen garantie ten aanzien van ononderbroken beschikbaarheid of foutloos functioneren.
2. GrowPilot is gerechtigd het Platform of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, beveiligingsmaatregelen, herstel van storingen, updates of doorontwikkeling.
3. GrowPilot zal gepland onderhoud voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf aankondigen. In spoedeisende gevallen mag GrowPilot onderhoud of ingrepen zonder voorafgaande aankondiging uitvoeren.
4. GrowPilot is gerechtigd het Platform, de opzet, de vormgeving, de user interface, functionaliteiten, koppelingen en technische eigenschappen van tijd tot tijd te wijzigen, te vervangen of te verwijderen in het kader van onderhoud, beveiliging, bedrijfsvoering, innovatie of naleving van wet- en regelgeving.
5. GrowPilot zal zich er redelijkerwijs voor inspannen om wijzigingen zodanig door te voeren dat de kernfunctionaliteit van het Platform voor de Afnemer behouden blijft.
6. GrowPilot is niet gehouden specifieke functionaliteiten, werkwijzen of interfaces ongewijzigd in stand te houden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Storingen of verminderde beschikbaarheid van het Platform die het gevolg zijn van Externe Koppelingen, internetverbindingen, systemen van derden, handelingen van de Afnemer of omstandigheden buiten de macht van GrowPilot, komen niet voor rekening van GrowPilot.
8. Voor zover een wijziging naar het redelijke oordeel van GrowPilot noodzakelijk is voor beveiliging, continuïteit, naleving van wet- en regelgeving of het voorkomen van misbruik, mag GrowPilot deze wijziging met onmiddellijke ingang doorvoeren.

Artikel 11 - Support en ondersteuning

1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, verleent GrowPilot Support op basis van best effort.
2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, omvat Support uitsluitend ondersteuning op afstand met betrekking tot het gebruik en het functioneren van het Platform.
3. GrowPilot is gerechtigd de wijze waarop Support wordt verleend, waaronder begrepen de gebruikte communicatiekanalen, openingstijden, prioritering en responstijden, van tijd tot tijd vast te stellen en te wijzigen.
4. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt geen service level agreement, uptimegarantie of gegarandeerde responstijd.
5. GrowPilot is niet gehouden Support te verlenen ten aanzien van:
 - storingen of fouten die hun oorzaak vinden in systemen, software, infrastructuur, apparatuur of verbindingen van de Afnemer of derden;
 - onjuist of oneigenlijk gebruik van het Platform door de Afnemer of diens Eindgebruikers;
 - Maatwerk of functionaliteiten van derden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen; of
 - verzoeken die buiten de reikwijdte van reguliere Support vallen, waaronder consultancy, aanvullende training, datacorrecties, inrichting of herhaalde gebruikersinstructie.
6. GrowPilot is gerechtigd werkzaamheden die naar haar oordeel buiten reguliere Support vallen afzonderlijk in rekening te brengen tegen de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 12 - Vergoedingen, facturatie en betaling

1. De Afnemer is aan GrowPilot de in de Overeenkomst opgenomen Vergoedingen verschuldigd.
2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door GrowPilot gehanteerde prijzen en tarieven in euro en exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
3. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, worden periodieke vergoedingen vooraf gefactureerd en dienen deze via automatische incasso of een door GrowPilot aangewezen elektronische betaalmethode te worden voldaan.
4. Eenmalige vergoedingen, waaronder setup-fees en vergoedingen voor aanvullende werkzaamheden, worden door GrowPilot vooraf of direct na uitvoering gefactureerd, zulks ter beoordeling van GrowPilot.
5. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn veertien (14) dagen na factuurdatum.
6. Bezwaren tegen een factuur, specificatie of de hoogte van een in rekening gebrachte Vergoeding schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.
7. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd of een betaling niet tijdig wordt ontvangen, is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
8. Vanaf het moment van verzuim is GrowPilot gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, alsmede alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
9. GrowPilot is gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer (CPI) of een daarvoor in de plaats tredende index.
10. GrowPilot is daarnaast gerechtigd prijzen en tarieven tussentijds aan te passen in geval van stijging van kosten, wijzigingen in de omvang of inhoud van de Diensten, wijzigingen in toeleveranciers, wet- en regelgeving of substantiële uitbreiding van functionaliteiten, mits GrowPilot de Afnemer daarvan tijdig vooraf in kennis stelt.
11. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is GrowPilot niet gehouden reeds betaalde Vergoedingen te restitueren.
12. De Afnemer is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen of te compenseren.

Artikel 13 - Duur, verlenging en opzegging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde initiële looptijd.
2. Indien geen afwijkende looptijd is overeengekomen, geldt een initiële looptijd van drie (3) maanden.
3. Na afloop van de initiële looptijd wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
4. Na verlenging voor onbepaalde tijd kan de Overeenkomst door ieder der Partijen Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
5. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, kan de Overeenkomst gedurende de initiële looptijd niet tussentijds door de Afnemer worden opgezegd.
6. Opzegging ontslaat de Afnemer niet van reeds ontstane betalingsverplichtingen of van betalingsverplichtingen die betrekking hebben op de lopende contractperiode.
7. Indien de Afnemer een Module, aanvullende dienst of Maatwerk afneemt waarvoor een afzonderlijke looptijd of afzonderlijke voorwaarden gelden, blijven die afspraken naast deze bepaling zelfstandig van kracht.

Artikel 14 - Opschorting en blokkering van toegang

1. GrowPilot is gerechtigd de toegang tot het Platform, een Account, een Module, een Externe Koppeling of andere onderdelen van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te blokkeren indien:

- de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 - een betaling niet tijdig is voldaan;
 - sprake is van verboden gebruik als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden;
 - naar het oordeel van GrowPilot een risico bestaat voor de beveiliging, integriteit, beschikbaarheid of continuïteit van het Platform of de Diensten;
 - GrowPilot daartoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijk bevel of een bindende instructie van een bevoegde autoriteit; of
 - de Afnemer in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijfsvoering staakt of anderszins aannemelijk is dat hij zijn verplichtingen niet langer zal kunnen nakomen.
2. GrowPilot zal zich redelijkerwijs inspannen de Afnemer voorafgaand aan een opschorting of blokkering te waarschuwen, tenzij de aard of spoedeisendheid van de situatie dat niet toelaat.
 3. Een opschorting of blokkering laat de betalingsverplichtingen van de Afnemer onverlet.
 4. GrowPilot is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een gerechtvaardigde opschorting of blokkering.
 5. GrowPilot is gerechtigd aan heractivering van de Diensten redelijke voorwaarden te verbinden, waaronder volledige betaling van openstaande bedragen en vergoeding van redelijke heraansluit- of herstelkosten.

Artikel 15 - Klantverplichtingen en medewerkingsplicht

1. De Afnemer zal GrowPilot steeds tijdig alle informatie, gegevens, medewerking, toegangen, systemen, contactpersonen en overige ondersteuning verschaffen die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van de door of namens hem aan GrowPilot verstrekte gegevens, instructies en informatie.
3. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van zijn organisatie, processen, werkvloer, systemen en besluitvorming en voor de wijze waarop de Diensten daarin worden gebruikt.
4. De Afnemer draagt er zorg voor dat diens Eindgebruikers, waaronder begrepen leidinggevendenden, voormannen en andere personen die output van GrowPilot gebruiken voor aansturing op de werkvloer, voldoende zijn geïnstrueerd over het gebruik van het Platform en handelen in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
5. Indien de Afnemer GrowPilot gebruikt voor inzichten die raken aan inzet, planning, beoordeling of prestaties van natuurlijke personen, zal de Afnemer ervoor zorgdragen dat deze inzichten uitsluitend worden gebruikt als hulpmiddel voor aansturing en verbetering en niet als enige grondslag voor disciplinaire maatregelen, beëindiging van werkzaamheden, beëindiging van inleen, non-actiestelling of vergelijkbare maatregelen zonder eigen beoordeling en verificatie door bevoegde personen binnen de organisatie van de Afnemer.
6. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of bemoeilijkt doordat de Afnemer niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is GrowPilot gerechtigd de uitvoering op te schorten en de daardoor ontstane kosten, schade of vertraging aan de Afnemer in rekening te brengen.
7. De Afnemer staat er voor in dat het gebruik van het Platform, de door hem aangeleverde gegevens en de door hem gewenste verwerkingen niet in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving of met rechten van derden.
8. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst toestemmingen, medewerking, licenties of rechten van derden vereist zijn, is de Afnemer verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen en behouden daarvan.
9. De Afnemer zal GrowPilot onverwijld informeren over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 - Data, eigendom en gebruiksrechten

1. Alle rechten op de Klantdata berusten bij de Afnemer of diens licentiegevers.
2. Voor zover dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, verleent de Afnemer aan GrowPilot een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt gebruiksrecht om de Klantdata te hosten, verwerken, kopiëren, weergeven, beveiligen, doorgeven en anderszins te gebruiken.
3. GrowPilot zal de Klantdata uitsluitend gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor:
 - de uitvoering van de Overeenkomst;
 - het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van de Diensten;
 - het verzorgen van back-ups, herstelacties, support en incidentafhandeling; en
 - het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4. De Afnemer garandeert dat hij gerechtigd is de Klantdata aan GrowPilot ter beschikking te stellen en dat het gebruik daarvan door GrowPilot overeenkomstig de Overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden of toepasselijke wet- en regelgeving.
5. GrowPilot is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, volledigheid of rechtmatigheid van de Klantdata.
6. Indien en voor zover GrowPilot op grond van de Overeenkomst gegevens, bestanden, rapportages of exportbestanden aan de Afnemer ter beschikking stelt, verkrijgt de Afnemer uitsluitend een gebruiksrecht voor eigen interne bedrijfsdoeleinden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
7. De Afnemer heeft geen recht op afgifte van broncode, databankstructuren, technische documentatie, modellen, prompts, configuraties, trainingsdata of andere niet uitdrukkelijk overeengekomen onderdelen van het Platform of de Diensten.
8. Het gebruik van geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens door GrowPilot wordt nader geregeld in Artikel 22.

Artikel 17 - Intellectuele eigendomsrechten van GrowPilot

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform, de Diensten, de software, de broncode, de user interface, de Documentatie, rapportagesjablonen, modellen, prompts, analyses, werkwijzen, ontwerpen en alle overige materialen of resultaten die door GrowPilot ter beschikking worden gesteld of ontwikkeld, berusten uitsluitend bij GrowPilot of haar licentiegevers.
2. Niets in de Overeenkomst strekt tot overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Afnemer.
3. De Afnemer verkrijgt uitsluitend de uitdrukkelijk in de Overeenkomst toegekende gebruiksrechten en zal zich onthouden van ieder gebruik dat buiten de reikwijdte daarvan valt.
4. Het is de Afnemer niet toegestaan aanduidingen van Intellectuele Eigendomsrechten, vertrouwelijkheidsvermeldingen of andere kennisgevingen van GrowPilot of haar licentiegevers te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.
5. Indien GrowPilot op verzoek van de Afnemer output, rapportages, configuraties of andere resultaten ter beschikking stelt, leidt dit niet tot overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Voor zover de Afnemer aan GrowPilot materialen, gegevens, merken, namen, logo's of andere werken ter beschikking stelt, verleent de Afnemer aan GrowPilot voor de duur van de Overeenkomst het recht deze te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 18 - Feedback, feature requests en productontwikkeling

1. GrowPilot ontwikkelt en onderhoudt het Platform en de Diensten als standaard SaaS-oplossing en bepaalt zelfstandig de productvisie, planning, roadmap, architectuur en prioritering van ontwikkelingen.
2. Verzoeken, suggesties, wensen of feedback van de Afnemer met betrekking tot nieuwe of gewijzigde functionaliteiten gelden uitsluitend als niet-bindende input en verplichten GrowPilot niet tot ontwikkeling, implementatie of oplevering.
3. Voor zover de Afnemer feedback, ideeën, verbetervoorstellen, use cases of andere suggesties aan GrowPilot verstrekt met betrekking tot het Platform of de Diensten, is GrowPilot gerechtigd deze vrijelijk, kosteloos en zonder enige beperking te gebruiken, te verwerken en commercieel te exploiteren.
4. Voor zover voor het gebruik van dergelijke feedback of suggesties enige overdracht, licentie of toestemming vereist zou zijn, verleent de Afnemer deze reeds nu voor alsdan aan GrowPilot, zonder dat GrowPilot daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
5. GrowPilot is gerechtigd functionaliteiten die op verzoek van of in samenspraak met de Afnemer zijn ontwikkeld, voor zover daarin geen Klantdata of Vertrouwelijke Informatie van de Afnemer is opgenomen, op te nemen in het standaard Platform en aan andere klanten ter beschikking te stellen.

Artikel 19 - Maatwerk en aanvullende diensten

1. Werkzaamheden die buiten de standaard Diensten vallen, waaronder Maatwerk, consultancy, aanvullende configuraties, extra trainingen, migraties, specifieke rapportages of projectmatige ondersteuning, worden uitsluitend verricht indien en voor zover Partijen daarover Schriftelijk aanvullende afspraken maken.
2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, worden Maatwerk en aanvullende diensten door GrowPilot uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende tarieven.
3. Termijnen voor de uitvoering van Maatwerk of aanvullende diensten zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. GrowPilot is gerechtigd bij de uitvoering van Maatwerk of aanvullende diensten gebruik te maken van bestaande bouwstenen, componenten, modellen, werkwijzen en onderdelen van het Platform.
5. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op Maatwerk en aanvullende diensten berusten uitsluitend bij GrowPilot, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht op het Maatwerk of de aanvullende diensten voor zover en zolang dit volgt uit de Overeenkomst.
7. GrowPilot is gerechtigd onderdelen, ideeën, functionaliteiten of resultaten van Maatwerk, voor zover daarin geen Klantdata of Vertrouwelijke Informatie van de Afnemer is opgenomen, te hergebruiken, door te ontwikkelen en op te nemen in het standaard Platform of in diensten voor andere klanten.

Artikel 20 - Vertrouwelijkheid

1. Partijen zullen alle Vertrouwelijke Informatie die zij van elkaar ontvangen strikt vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt en voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De ontvangende Partij zal ten minste dezelfde mate van zorg betrachten bij de bescherming van Vertrouwelijke Informatie als zij betracht ten aanzien van haar eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbare aard, met een minimum van een redelijke mate van zorg.
3. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die:

- reeds rechtmatig in het bezit was van de ontvangende Partij voordat deze door de verstrekken- de Partij werd verstrekt;
 - openbaar is of openbaar wordt zonder schending van de Overeenkomst;
 - rechtmatig van een derde is verkregen zonder verplichting tot geheimhouding; of
 - openbaar moet worden gemaakt op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijk bevel of een bindende instructie van een bevoegde autoriteit, mits de ontvangende Partij de verstrekken- de Partij daarvan vooraf informeert voor zover dat rechtens is toegestaan.
4. GrowPilot is gerechtigd Vertrouwelijke Informatie van de Afnemer te delen met werknemers, bestuurders, adviseurs, groepsmaatschappijen en ingeschakelde hulppersonen of toeleveranciers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en zij gebonden zijn aan een passende geheimhoudingsverplichting.
 5. De Afnemer is gerechtigd Vertrouwelijke Informatie van GrowPilot uitsluitend te delen met medewerkers en adviseurs voor zover dat noodzakelijk is voor het toegestane gebruik van de Diensten en zij gebonden zijn aan een passende geheimhoudingsverplichting.
 6. Op eerste verzoek van de verstrekken- de Partij zal de ontvangende Partij de betreffende Vertrouwelijke Informatie retourneren of verwijderen, voor zover de ontvangende Partij niet gehouden is deze te bewaren op grond van wet- of regelgeving of voor bewijdsdoeleinden in het kader van een geschil.
 7. Tenzij de Afnemer vooraf Schriftelijk bezwaar maakt, is GrowPilot gerechtigd de naam, handelsnaam en het logo van de Afnemer te gebruiken voor feitelijke en redelijke promotionele doeleinden, waaronder vermelding op de website van GrowPilot, in presentaties, pitches, klantoverzichten en portfolio's, mits daarbij geen Vertrouwelijke Informatie van de Afnemer wordt openbaar gemaakt.
 8. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 21 - Privacy en verwerking van persoonsgegevens

1. Voor zover GrowPilot bij de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zullen Partijen voldoen aan de op hen rustende verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke privacywetgeving.
2. Indien en voor zover GrowPilot ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens kwalificeert als verwerker in de zin van de toepasselijke privacywetgeving, verwerkt GrowPilot de betreffende Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Afnemer en overeenkomstig de tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst of, bij gebreke daarvan, de Schriftelijke instructies van de Afnemer voor zover die verenigbaar zijn met de Overeenkomst.
3. Indien en voor zover GrowPilot ten aanzien van bepaalde verwerkingen kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke, is GrowPilot voor die verwerkingen zelfstandig verantwoordelijk voor naleving van de op haar rustende wettelijke verplichtingen.
4. De Afnemer staat ervoor in dat hij gerechtigd is de betreffende Persoonsgegevens te verwerken en aan GrowPilot ter beschikking te stellen en dat hij beschikt over een geldige rechtsgrondslag voor die verwerking, voor zover vereist.
5. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aangeleverde Persoonsgegevens en voor het informeren van betrokkenen, voor zover dat op grond van de toepasselijke privacywetgeving op hem rust.
6. GrowPilot is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden, waaronder subverwerkers en andere hulppersonen, mits GrowPilot daarbij passende contractuele en organisatorische waarborgen hanteert voor zover wettelijk vereist.
7. Nadere afspraken over de verwerking van Persoonsgegevens, beveiligingsmaatregelen, subverwerkers, internationale doorgiften, assistentie bij verzoeken van betrokkenen en datalekken worden, voor zover van toepassing, vastgelegd in een afzonderlijke verwerkersovereenkomst.

Artikel 22 - Gebruik van geanonimiseerde of geaggregeerde data

1. GrowPilot is gerechtigd gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten te gebruiken voor analyses, statistieken, benchmarking, productverbetering, beveiliging, capaciteitsplanning, kwaliteitsbewaking en het verbeteren of trainen van modellen en functionaliteiten, mits deze gegevens niet langer herleidbaar zijn tot de Afnemer, diens Eindgebruikers of andere natuurlijke personen.
2. Voor zover gegevens nog als Persoonsgegevens kwalificeren, zal GrowPilot deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken indien en voor zover daarvoor een toereikende rechtsgrondslag bestaat en zulks verenigbaar is met de toepasselijke privacywetgeving en de tussen Partijen gemaakte afspraken.
3. GrowPilot zal geen Klantdata van de ene klant op zodanige wijze aan een andere klant ter beschikking stellen dat deze herleidbaar is tot de Afnemer, diens organisatie, diens Eindgebruikers of andere betrokkenen.
4. De Afnemer erkent dat vergelijkende inzichten, branchegemiddelden, geaggregeerde analyses en generieke learnings die door GrowPilot op basis van niet-herleidbare gegevens worden ontwikkeld, onderdeel kunnen uitmaken van de Diensten of van de verdere ontwikkeling daarvan.

Artikel 23 - AI-functionaliteiten, analyses en beslissingsondersteuning

1. GrowPilot kan binnen het Platform gebruikmaken van algoritmische modellen, kunstmatige intelligentie, voorspellende analyses, signaleringen, scores, aanbevelingen of andere geautomatiseerde functionaliteiten.
2. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door GrowPilot gegenereerde analyses, signaleringen, scores, aanbevelingen, voorspellingen en andere output uitsluitend adviserend van aard.
3. GrowPilot garandeert niet dat AI-functionaliteiten of andere geautomatiseerde analyses volledig accuraat, volledig, foutloos, onbevooroordeeld of voor ieder individueel gebruiksdoel geschikt zijn.
4. De kwaliteit en bruikbaarheid van AI-functionaliteiten en analyses zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, actualiteit, volledigheid en representativiteit van de door of namens de Afnemer aangeleverde gegevens, alsmede van externe factoren waarop GrowPilot geen beslissende invloed heeft.
5. De Afnemer blijft te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk voor de interpretatie en toepassing van de output van GrowPilot en voor alle beslissingen, handelingen of nalatigheden die daarop worden gebaseerd.
6. De Afnemer zal de output van GrowPilot niet zonder eigen beoordeling, verificatie van de onderliggende feiten en passende menselijke tussenkomst gebruiken als enige of doorslaggevende grondslag voor beslissingen die rechtsgevolgen hebben voor natuurlijke personen of hen anderszins in aanmerkelijke mate treffen.
7. Voor zover de Afnemer GrowPilot inzet in het kader van personeelsbeoordeling, taakverdeling, monitoring van medewerkers, inzet van uitzendkrachten, planning van flexwerkers, HR-beleid, disciplinaire maatregelen, beloning, promotie, contractverlenging, beëindiging van arbeidsrelaties of beëindiging van inleen- of inzetrelaties, blijft de Afnemer zelf volledig verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, proportionaliteit, informatievoorziening, menselijke beoordeling en overige naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
8. Output van GrowPilot is niet bedoeld als geautomatiseerd of semigeautomatiseerd instrument om zonder zelfstandige menselijke beoordeling werknemers, uitzendkrachten, arbeidsmigranten, opdrachtnemers of andere natuurlijke personen naar huis te sturen, te schorsen, lager in te plannen, financieel te benadelen of anderszins individueel te sanctioneren.
9. GrowPilot is gerechtigd AI-functionaliteiten, modellen of daarmee samenhangende parameters van tijd tot tijd aan te passen, te beperken of te beëindigen in het kader van innovatie, kwaliteitsverbetering, veiligheidsredenen, naleving van wet- en regelgeving of wijzigingen in beschikbare technologie.

Artikel 24 - Garanties en uitsluitingen

1. GrowPilot zal zich inspannen de Diensten met redelijke zorg en deskundigheid uit te voeren.
2. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, verstrekt GrowPilot geen garanties ten aanzien van resultaten, geschiktheid voor een specifiek doel, foutloosheid, ononderbroken beschikbaarheid, compatibiliteit met systemen van derden of het uitblijven van storingen.
3. GrowPilot garandeert niet dat de Diensten of het Platform te allen tijde zullen voldoen aan alle subjectieve verwachtingen, wensen of bedrijfsdoelen van de Afnemer.
4. GrowPilot is niet verantwoordelijk voor onjuistheden, onvolledigheden of tekortkomingen in door of namens de Afnemer of door derden aangeleverde gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de Diensten of de daaruit voortvloeiende output.
5. Voor de aard en het gebruik van analyses, signaleringen, scores, aanbevelingen en andere output van GrowPilot gelden Artikel 4 en Artikel 23 onverkort.
6. Iedere garantie, toezegging of service level geldt uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door GrowPilot is verstrekt.

Artikel 25 - Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van GrowPilot wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de Afnemer in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan GrowPilot heeft betaald, met een absoluut maximum van EUR 5.000,00.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze betrekking hebben op schade in de zin van dit artikel, de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GrowPilot aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GrowPilot kunnen worden toegerekend, en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
3. Aansprakelijkheid van GrowPilot voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste omzet, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van data, verlies van oogst, vertraging op de werkvloer, reputatieschade, claims van werknemers of derden en schade wegens het niet behalen van verwachte resultaten.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van GrowPilot.
5. Een recht op schadevergoeding ontstaat uitsluitend indien de Afnemer GrowPilot onverwijld na ontdekking van de schadeveroorzakende gebeurtenis Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn gunt om de tekortkoming te herstellen en GrowPilot ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.
6. Iedere vordering van de Afnemer tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering Schriftelijk en gemotiveerd bij GrowPilot is ingediend.
7. Iedere aansprakelijkheid van GrowPilot in verband met een Pilot, trial of bèta-functionaliteit is uitgesloten, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van GrowPilot.

Artikel 26 - Vrijwaringen

1. De Afnemer vrijwaart GrowPilot, haar bestuurders, medewerkers, groepsmaatschappijen en ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen toezichthouders, werknemers, opdrachtnemers en andere betrokkenen, die verband houden met:

- de door of namens de Afnemer aangeleverde Klantdata;
 - het gebruik van het Platform of de Diensten door de Afnemer of diens Eindgebruikers in strijd met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving;
 - de onrechtmatigheid van verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor de Afnemer verantwoordelijk is;
 - inbreuken op rechten van derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten, die voortvloeien uit door of namens de Afnemer aangeleverde gegevens, materialen, instructies of gewenste verwerkingen; of
 - beslissingen, maatregelen of handelingen van de Afnemer op basis van output van GrowPilot, waaronder mede begrepen beslissingen in het kader van personeelsbeleid, arbeidsverhoudingen, inzet van uitzendkrachten of flexwerkers, operationele aansturing en individuele maatregelen jegens natuurlijke personen.
2. De Afnemer zal alle schade, kosten en uitgaven vergoeden die GrowPilot lijdt of maakt in verband met dergelijke aanspraken, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, voor zover die aanspraken aan de Afnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 27 - Overmacht

1. Geen van Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe wordt verhinderd als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht aan de zijde van GrowPilot wordt in ieder geval verstaan iedere van de wil van GrowPilot onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van GrowPilot kan worden verlangd, waaronder begrepen:
 - storingen in of uitval van internet, telecommunicatie, elektriciteit, cloudinfrastructuur, hosting, datacenters of andere externe netwerken of voorzieningen;
 - storingen, fouten, beperkingen of uitval bij toeleveranciers, subverwerkers, softwareleveranciers, API-providers of andere derden waarvan GrowPilot bij de uitvoering van de Diensten afhankelijk is;
 - cyberaanvallen, malware, ransomware, denial-of-service-aanvallen, beveiligingsincidenten of andere kwaadaardige digitale handelingen;
 - overheidsmaatregelen, wetswijzigingen, bevelen van bevoegde autoriteiten, sancties of exportbeperkingen;
 - oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, onlusten, pandemieën, stakingen, brand, overstroming en andere calamiteiten; en
 - ziekte, uitval of onbeschikbaarheid van personeel of door GrowPilot ingeschakelde hulppersonen, voor zover deze van wezenlijke invloed is op de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien een overmachtsituatie zich voordoet, is GrowPilot gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
4. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan negentig (90) dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk Schriftelijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
5. Voor zover GrowPilot bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk kan voldoen, is GrowPilot gerechtigd het reeds uitgevoerde respectievelijk uitvoerbare deel afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 28 - Beëindiging van de overeenkomst

1. Onverminderd de overige rechten van GrowPilot en hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is GrowPilot gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien:

- de Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na Schriftelijke ingebrekestelling is hersteld;
 - de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden of geliquideerd, zijn bedrijfsvoering staakt of anderszins aannemelijk is dat hij zijn verplichtingen niet langer zal kunnen nakomen;
 - voortzetting van de Overeenkomst van GrowPilot redelijkerwijs niet kan worden verlangd wegens verboden gebruik, ernstige beveiligingsrisico's, reputatieschade, schending van wet- en regelgeving of anderszins ernstige omstandigheden aan de zijde van de Afnemer; of
 - GrowPilot op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijk bevel of een bindende instructie van een bevoegde autoriteit gehouden is de Diensten te staken of te beëindigen.
2. De Afnemer is slechts gerechtigd de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming van GrowPilot geheel of gedeeltelijk te beëindigen nadat GrowPilot deugdelijk en Schriftelijk in gebreke is gesteld, een redelijke hersteltermijn is gegund en GrowPilot ook na afloop daarvan toerekenbaar tekort blijft schieten.
 3. Beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, ontslaat Partijen niet van verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging voort te duren, waaronder begrepen verplichtingen inzake vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, vrijwaring, betaling van reeds verschuldigde bedragen, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
 4. Bij beëindiging van de Overeenkomst worden alle aan de Afnemer verleende gebruiksrechten met onmiddellijke ingang beëindigd, tenzij uit de aard van de beëindiging of uitdrukkelijk Schriftelijk anders volgt.

Artikel 29 - Exit, datateruggave en verwijdering

1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, kan de Afnemer gedurende dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst gebruikmaken van de binnen het Platform beschikbare standaardfunctionaliteiten voor het exporteren van Klantdata, voor zover die functionaliteiten onderdeel uitmaken van de afgenomen Diensten.
2. Na afloop van de in lid 1 genoemde termijn is GrowPilot gerechtigd de toegang tot het Platform definitief te beëindigen en de Klantdata te verwijderen of ontoegankelijk te maken, behoudens voor zover GrowPilot op grond van wet- of regelgeving gehouden is bepaalde gegevens langer te bewaren.
3. GrowPilot is niet gehouden Klantdata in een ander formaat of op andere wijze ter beschikking te stellen dan via de standaardfunctionaliteiten van het Platform, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
4. Indien de Afnemer aanvullende ondersteuning wenst bij de migratie, export, overdracht of reconstructie van Klantdata, kan GrowPilot daarvoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen tegen de op dat moment geldende tarieven.
5. GrowPilot is gerechtigd een verzoek tot aanvullende exit-ondersteuning op te schorten zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
6. Verwijdering van Klantdata laat onverlet dat gegevens gedurende een redelijke periode aanwezig kunnen blijven in back-ups, logging, archieven of systemen voor disaster recovery, voor zover dat gebruikelijk en technisch noodzakelijk is.

Artikel 30 - Klachten

1. De Afnemer dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, facturen of andere door GrowPilot geleverde prestaties zo spoedig mogelijk na ontdekking, en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het moment waarop de Afnemer het gebrek of de klacht redelijkerwijs had behoren te ontdekken, Schriftelijk en voldoende gemotiveerd aan GrowPilot kenbaar te maken.

2. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op en geeft de Afnemer geen recht tot opschorting, verrekening of ontbinding, tenzij GrowPilot daarmee Schriftelijk instemt.
3. Indien de Afnemer niet tijdig of onvoldoende gemotiveerd klaagt, vervallen diens rechten ter zake van het betreffende gebrek of de betreffende prestatie, voor zover dwingend recht zich daartegen niet verzet.
4. GrowPilot zal een tijdig en deugdelijk ingediende klacht binnen een redelijke termijn beoordelen en, indien zij de klacht gegrond acht, zich redelijkerwijs inspannen een passende oplossing te bieden.

Artikel 31 - Wijzigingen van de diensten en voorwaarden

1. GrowPilot is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wet- of regelgeving, wijzigingen die voortvloeien uit beveiligingsvereisten of wijzigingen die in het voordeel van de Afnemer zijn, kunnen met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd.
3. Overige wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden treden in werking op de door GrowPilot aangekondigde datum, welke datum niet eerder zal liggen dan dertig (30) dagen na de aankondiging.
4. GrowPilot is gerechtigd de inhoud, omvang, opzet en technische kenmerken van de Diensten te wijzigen overeenkomstig Artikel 10.
5. Indien een wijziging van deze Algemene Voorwaarden de positie van de Afnemer wezenlijk en aantoonbaar nadelig raakt, en de Afnemer de wijziging niet wenst te aanvaarden, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, mits de Afnemer GrowPilot daarvan binnen veertien (14) dagen na de aankondiging Schriftelijk in kennis stelt.
6. Het in het vorige lid bedoelde opzeggingsrecht geldt niet indien de wijziging slechts van ondergeschikt belang is, noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, verband houdt met beveiliging of misbruikpreventie, of voortvloeit uit een door de Afnemer gewenste wijziging van de Diensten.

Artikel 32 - Overdracht van rechten en verplichtingen

1. GrowPilot is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW of aan een derde in het kader van een fusie, overname, activa/passiva-transactie, herstructurering of overdracht van (een deel van) haar onderneming, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de Afnemer is vereist.
2. GrowPilot zal de Afnemer van een overdracht als bedoeld in lid 1 binnen redelijke termijn in kennis stellen indien en voor zover dit relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van GrowPilot geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

Artikel 33 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de Diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 34 - Slotbepalingen

1. Mededelingen en kennisgevingen tussen Partijen mogen Schriftelijk plaatsvinden.
2. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over een vervangende bepaling die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.
3. Het niet uitoefenen of niet direct handhaven van enig recht of enige bevoegdheid door GrowPilot houdt geen afstand van recht in.
4. De door GrowPilot ontvangen, opgeslagen of geregistreerde gegevens, logbestanden, metingen en elektronische communicatie gelden als authentiek en dwingend bewijs van de inhoud daarvan, behoudens door de Afnemer te leveren tegenbewijs.
5. In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.